

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 269/2535 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์
นาง สุปราณี หรือ สุภาณี ขาว ทอง จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 406

เมื่อโจทก์จ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายในฐานะกรรมการบริษัทค.ให้เจ้าหนี้บริษัทค. เป็นการสมประโยชน์ของบริษัท ค. แล้ว แม้โจทก์จะหักเงินมาชำระตามเช็คผิดบัญชีก็ เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัท ค. กรณีไม่อาจถือได้ว่าจำเลย ซึ่ง เป็นเพียงกรรมการบริษัท ค. ได้ลาภนอกจากการนั้นเงินซึ่งโจทก์ได้จ่ายตามเช็ค ไม่ใช่ลาภมิควรได้สำหรับจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 โจทก์เรียกคืนจากจำเลยไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทคลังสินค้าสินสืบท จำกัด เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1135 ต่อโจทก์ ผู้มีอำนาจส่งจ่ายคือจำเลยนายอภิชา ขาวทอง และนายสมนึกตลอดเพ็ญมีเงื่อนไขว่า นายอภิชาคนเดียวพร้อมตราประทับส่งจ่ายได้ หรือจำเลยกับนายสมนึกพร้อมตราประทับหรือนายอภิชา กับนายสมนึกพร้อมตราประทับมีอำนาจส่งจ่ายได้และนายอภิชาเปิดบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7603 เงื่อนไขว่า จำเลยเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินได้แต่ผู้เดียว แล้วจำเลยทำหนังสือให้ความยินยอมแก่โจทก์ว่ากรณีจำเลยส่งจ่ายเช็ค บัญชีเลขที่ 1135 เงินไม่พอจ่าย ให้โจทก์หักเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7603 ได้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 จำเลยออกเช็คบัญชี 1135 ส่ง

จ่ายเงิน 30,000 บาท ให้แก่ผู้ถือ โจทก์ได้จ่ายเงินไปโดยบัญชีเลขที่ 1135 มีเงินไม่เพียงพอ โจทก์เจตนาหักเงินจากบัญชีเลขที่ 7603 แต่หักเงินผิดบัญชีโดยหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6731 ซึ่งเป็นบัญชีของนายวิเชียร กิจวานิชย์ ต่อมาโจทก์ตรวจสอบบัญชีเลขที่ 7603 ของจำเลยพบว่าไม่มีเงินไม่เพียงพอให้หักจ่ายกันได้ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยและบริษัทคลังสินค้าสินสืบลux จำกัดเจ้าของบัญชี ซึ่งจำเลยมีอำนาจสั่งจ่ายให้นำเงินคืนโจทก์ แต่กลับแจ้งปิดบัญชี และเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายดังกล่าวจำเลยลงลายมือชื่อผู้เดียวเป็นการผิดเงื่อนไข จำเลยต้องรับผิดชอบส่วนตัว ขอให้บังคับจำเลยชดเชยเงิน 32,053.17 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีนิติกรรมใดผูกพันกับโจทก์เป็นส่วนตัวบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1135 ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ เช็คพิพาทตามฟ้องโจทก์ได้หักบัญชีกันเรียบร้อยแล้วจะหยุดเดินบัญชี จำเลยไม่ต้องชำระหนี้แก่โจทก์ฐานลามิควรรได้ เพราะเช็คที่สั่งจ่ายเป็นเช็คที่ไม่ชอบ โจทก์ทราบดีแล้วว่าจำเลยแต่ลำพังไม่อาจสั่งจ่ายเช็คได้ การที่โจทก์ใช้เงินตามเช็คไปเป็นการกระทำตามอำเภอใจโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีความผูกพันจะต้องจ่ายโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามฟ้องแม้จำเลยได้รับทรัพย์สินใดไว้จากโจทก์ก็เป็นการรับไว้โดยสุจริตย่อมได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 30,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า จำเลยจะต้องคืนเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่ง โจทก์ได้ชดใช้หนี้ไปหรือไม่ ได้ความจากนางสาวอรุณี ดาโลดม ผู้จัดการ ธนาคาร โจทก์ สาขาสุราษฎร์ธานี และนางสาวจงจิตร ออมทรัพย์สิน ซึ่งทำหน้าที่ สมุห์บัญชีโจทก์สาขาสุราษฎร์ธานี ว่าการเปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 1135 ก็เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด ถ้าหากเจ้าหน้าที่ธนาคารโจทก์ตรวจ พบว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายตามเช็คไม่เหมือนกับลายมือชื่อในตัวอย่างที่ให้ไว้ต่อ ธนาคาร หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โดยเหตุผลว่าลายมือชื่อไม่สมบูรณ์ ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 7 มี เพียงลายมือชื่อจำเลยเท่านั้น แต่มีลักษณะคล้ายมีลายมือชื่อนายสมนึก คลอดเพ็ญ อยู่ด้วย ซึ่งไม่เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข 5 เห็นว่าการที่โจทก์จ่าย เงินตามเช็คให้เจ้าหน้าที่บริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด ตามเช็คเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งมีตราบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด ประทับคู่กับลายมือชื่อจำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายและ ตามใบหักเงินเอกสารหมายเลข 12 เป็นการจ่ายเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด โดยอาศัยข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว ทั้งการที่จำเลยลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายก็เป็นการลงนามในฐานะกรรมการบริษัทคลัง สินค้าสินสืบสุข จำกัด เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คเป็นการผิดเงื่อนไขข้อ ตกลงตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 4 ตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารหมายเลข 5 จึงเป็นการจ่ายเงินโดยไม่ชอบ โจทก์จะมีอำนาจหักเงินจากบัญชี เลขที่ 1135 หรือไม่เพียงใด เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด และเมื่อฟังว่าโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข 7 เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด เป็นการสมประโยชน์ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นเพียงกรรมการบริษัทได้ลางอกจากการ

นั้นเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้จ่ายตามเช็ค ไม่ใช่ลามิควรได้สำหรับ
จำเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 โจทก์เรียกคืนจากจำเลยไม่ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>